

1007764-50.2022.8.26.0066

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Práticas Abusivas

Magistrado: Douglas Borges da Silva

Comarca: Barretos

Foro: Foro de Barretos

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... o celular. Caracterizado o crime de roubo. Vale destacar que não houve impugnação da parte requerida com relação ao referido documento.

No bilhete de seguro de aparelho eletrônicos contratado pelo autor há cobertura para "roubo ou furto qualificado mediante arrombamento de aparelhos eletrônicos". Diante de previsão de cobertura para roubo no contrato de seguro e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barretos

Foro de Barretos

3ª Vara Cível

Avenida Centenário da Abolição, 1500, Barretos - SP - cep 14783-195

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1007764-50.2022.8.26.0066 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1007764-50.2022.8.26.0066

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Práticas Abusivas

Requerente:

Wanderlei Juvencio

Requerido:

Sangung Eletrônica da Amazônia Ltda

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Douglas Borges da Silva

Vistos.

Wanderlei Juvencio ajuizou a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em face de Sangung Eletrônica da Amazônia Ltda.

Alegou, em síntese, que no dia 13/02/2022, adquiriu um aparelho celular modelo Galaxy A12, cor azul, pelo valor de R\$ 1.299,00, junto à loja da requerida. Naquela ocasião também contratou seguro contra eventual roubo ou furto, quebra acidental e oxidação de aparelhos. O pagamento do aparelho e do seguro foram feitos por cartão de crédito na forma parcelada. Ocorre que no dia 27/02/2022 o autor foi vítima de assalto, tendo o referido aparelho celular sido levado pelo meliante. Elaborou boletim de ocorrência e procurou a loja da ré para informar o sinistro e pleitear a indenização. Contudo, a ré não havia dado entrada em sua apólice, tendo elaborado nova apólice no momento da reclamação, no entanto, modificando a cláusula para roubo ou furto qualificado mediante arrombamento de aparelhos eletrônicos. Procurou solucionar o problema via PROCON, contudo não obteve êxito. Requereu a condenação da parte requerida em danos materiais no valor do aparelho adquirido e roubado, bem como em danos morais. Juntou documentos.

Deferia gratuidade de justiça (pp. 49/50).

Citada, a parte requerida apresentou contestação (pp. 54/65). Impugnou a gratuidade de justiça. Alegou ilegitimidade de parte passiva. No mérito, sustentou, em resumo,

ter prestado o devido atendimento ao autor, o seguro contratado estava em vigência na época do roubo do aparelho, o autor não chegou a acionar o seguro para recebimento, combateu o pedido de danos morais. Requereu a improcedência dos pedidos. Juntou documentos.

Houve réplica (pp. 117/136).

É o relatório.

DECIDO.

O processo comporta julgamento antecipado do mérito, nos exatos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que, diante da documentação juntada nos respectivos autos, os pontos controvertidos podem ser solucionados, sem mais demora, mediante simples aplicação do direito à espécie.

A parte requerida apresentou impugnação à gratuidade concedida à parte autora, argumentando, em síntese, que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício e que houve a constituição de patrono pela parte requerente.

No caso dos autos, a gratuidade foi concedida e inexistente qualquer elemento a infirmá-la, pois a impugnação ofertada é genérica, desacompanhada de documentos comprobatórios. "A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça", estabelece o § 4º do art. 99, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, porque não houve a produção de quaisquer provas por parte da impugnante, que autorizariam a conclusão de que o impugnado não faz jus ao benefício concedido, de rigor a rejeição da impugnação.

Afasto a preliminar de ilegitimidade de parte passiva.

A relação entre as partes versa nitidamente sobre consumo, implicando submissão às regras inseridas no Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê no parágrafo único do artigo 7º que "Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo".

Assim, todos aqueles que participaram do fornecimento do serviço ou produto ao consumidor devem responder solidariamente pelos danos eventualmente causados a este.

No caso em discussão, trata-se de contrato de seguro feito no qual figura Assurant Seguradora S/A e a requerida como representante de seguros, ou seja, a parte ré também atuou no fornecimento do serviço disponibilizado e contratado pelo autor.

Dessa forma, reconheço a legitimidade passiva da requerida.

No mérito, a pretensão procede em parte.

A aquisição do aparelho celular, a contratação do seguro e sua vigência são fatos incontroversos.

Com relação ao evento danoso (roubo), há nos autos cópia do boletim de ocorrência no qual o autor compareceu perante a autoridade policial para dar conhecimento aos fatos (pp. 38), ou seja, que no dia 27/02/2022, por volta das 12 horas, estava de bicicleta transitando pela avenida 41, altura do Bairro Pimenta, e falando ao telefone, quando foi surpreendido por dois indivíduos numa moto que, mediante exibição de arma de fogo, obrigaram o autor a entregar o celular. Caracterizado o crime de roubo. Vale destacar que não houve impugnação da parte requerida com relação ao referido documento.

No bilhete de seguro de aparelho eletrônicos contratado pelo autor há cobertura para "roubo ou furto qualificado mediante arrombamento de aparelhos eletrônicos". Diante de previsão de cobertura para roubo no contrato de seguro e do patente prejuízo material sofrido pelo autor, corroborados pela responsabilidade solidária da parte ré, nos termos da legislação consumerista, como mencionado alhures, presente o dever da requerida em promover a indenização do autor por força do contrato em discussão, no valor despendido pelo requerente, conforme nota fiscal de pp. 25.

No tocante ao pedido de danos morais, consoante ensinamento doutrinário e jurisprudencial, a indenização por dano moral tem por escopo reparar os danos de ordem subjetiva causados ao ofendido, dano este não patrimonial, como a dor ou o sofrimento padecido, chegando inclusive a produzir frustração de seu projeto de vida (Yussef Said Cahali, Dano Moral, 2ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 186).

De tal modo, os dissabores experimentados pela autora devem estar suficientemente provados nos autos, ou seja, exige-se a prova do sofrimento suportado devido à aflição para restar incontroverso o ato ilícito.

Analisando de lado conceitos e analisando os fatos, observo que a parte autora não prova o fato constitutivo do seu direito, ou seja, de que sofrera algum dano efetivo em decorrência do mero desacordo contratual.

Conforme assinala RUI STOCO: "Não basta a afirmação da vítima de ter sido atingida moralmente, seja no plano objetivo como subjetivo, ou seja, em sua honra, imagem, bom nome, tradição, personalidade, sentimento interno, humilhação, emoção, angústia, dor, pânico, medo e outros. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado, com a ocorrência de um dos fenômenos acima exemplificados, posto que a ofensa que atinge o bem estar psicofísico do indivíduo deve apresentar certa magnitude para ser reconhecida como prejuízo moral, de sorte que o mero incômodo, o enfado e o desconforto de algumas circunstâncias que o homem médio tem de suportar razão do cotidiano não podem servir de fundamento para a reparação extrapatrimonial" (TJSP 3ª. Câ. Dir. Público Ap. 100.586-5/0 Rel. RUI STOCO julgado em 22.05.2001- voto 2437/01), citado em "Tratado de Responsabilidade Civil", Editora RT, 6ª. ed., 2004, p. 1673.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolver o mérito e CONDENAR a requerida a pagar à parte autora a quantia de R\$ 1.299,00, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação, por se tratar de relação contratual.

É vedada a compensação de honorários no caso de sucumbência parcial (art. 85, § 14º, CPC), razão pela qual condeno a parte autora ao pagamento de honorários em favor dos procuradores de cada ré que arbitro, por equidade, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, em R\$ 1.500,00, e com 70% do valor das custas e despesas processuais, ônus suspenso, na forma do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil, ante a concessão da gratuidade de justiça.

A requerida arcará com o pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro, por equidade, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC, em R\$ 1.300,00, além de 30% das custas e despesas processuais.

Publique-se. Intimem-se. Dispensado o registro (Prov. CG n. 27/2016). Interposto recurso de apelação, deverá a serventia proceder nos termos do art. 1.093 das NSCGJ. Após trânsito, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais e o fundamento desta sentença, dando-se baixa definitiva no presente feito junto ao sistema SAJ.

Barretos, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA